Kapitel 3: Das richtige Grundstück

Ein Haus kann man umbauen, ein Grundstück nicht. Lage, Boden, Nachbarschaft und die rechtlichen Vorgaben der Gemeinde begleiten Sie ein Leben lang. Gleichzeitig ist das Grundstück der Bereich, in dem Bauherren am häufigsten unter Zeitdruck entscheiden – weil „schon drei andere Interessenten da sind“. Dieses Kapitel zeigt, was Sie vor einer Kaufzusage prüfen sollten und wo Sie die Informationen bekommen.

Darf hier überhaupt so gebaut werden?

Flächenwidmungsplan

Der Flächenwidmungsplan ist eine Verordnung der Gemeinde. Er legt fest, wie jede Fläche genutzt werden darf. Für ein Wohnhaus muss das Grundstück als **Bauland** gewidmet sein – in einer Kategorie, die Wohnen erlaubt (je nach Bundesland etwa Wohngebiet, Dorfgebiet, Kerngebiet oder gemischtes Baugebiet). Grünland ist für ein neues Wohnhaus in aller Regel nicht bebaubar.

Achten Sie auf Zusätze und Einschränkungen: Bauland kann als **Aufschließungszone** oder Ähnliches gekennzeichnet sein und darf dann erst bebaut werden, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind (z. B. Erschließung, Teilungsplan). Manche Flächen unterliegen einer **Bausperre**, weil die Gemeinde gerade ihre Planung ändert.

Bebauungsplan und Bebauungsbestimmungen

Der Bebauungsplan regelt, **wie** gebaut werden darf. Nicht jede Gemeinde hat für jedes Gebiet einen Bebauungsplan; dann gelten die allgemeinen Bestimmungen der Landesbauordnung. Typische Festlegungen sind:

- Bauweise (offen, gekuppelt, geschlossen)
- Bebauungsdichte oder höchstzulässige bebaute Fläche
- Gebäudehöhe bzw. Anzahl der Geschoße
- Baufluchtlinien und Baugrenzlinien
- Dachform, Dachneigung, Firstrichtung, manchmal Dachfarbe
- Abstände zu den Grundgrenzen
- Anzahl der Stellplätze pro Wohneinheit

> **Praxistipp:** Lassen Sie sich vom Planer vor dem Kauf eine einfache Bebauungsstudie machen: Passt Ihr gewünschtes Haus mit Garage auf dieses Grundstück, wenn alle Abstände und Vorgaben eingehalten werden? Diese Stunde Arbeit kann eine sehr teure Fehlentscheidung verhindern.

Vertragliche Bindungen der Gemeinde

Viele Gemeinden schließen beim Verkauf von Bauland Verträge, die eine **Bebauung innerhalb einer bestimmten Frist** vorschreiben oder einen Infrastrukturbeitrag vorsehen. Wird nicht rechtzeitig gebaut, drohen Rückkaufsrechte oder Zahlungen. Fragen Sie ausdrücklich nach, ob für das Grundstück solche Vereinbarungen bestehen, und lassen Sie sich diese vorlegen.

Grundverkehr

Der Erwerb von Grundstücken ist in den Grundverkehrsgesetzen der Länder geregelt. Je nach Bundesland und Grundstück kann eine Genehmigung der Grundverkehrsbehörde oder eine Erklärung nötig sein – etwa bei land- und forstwirtschaftlichen Flächen, für ausländische Personen (EU- und EWR-Bürger sind meist gleichgestellt, je nach Land auch weitere Staatsangehörige aufgrund von Staatsverträgen) oder in Ländern mit strengen Regeln gegen Freizeitwohnsitze. Ihr Vertragserrichter klärt das; fragen Sie trotzdem früh nach.

Was steht im Grundbuch?

Ein aktueller Grundbuchauszug zeigt die rechtliche Situation des Grundstücks. Er ist bei jedem Notar, Rechtsanwalt, Bezirksgericht oder online über eine Grundbuch-Abfragestelle gegen Gebühr erhältlich. Das Grundbuch besteht aus drei Teilen:

Blatt	Inhalt	Darauf achten
A-Blatt (Gutsbestandsblatt)	Grundstücke der Einlage, Fläche, Nutzungsart, mit dem Grundstück verbundene Rechte	Stimmt die Grundstücksnummer? Gibt es Rechte, z. B. ein Wegerecht über ein Nachbargrundstück?
B-Blatt (Eigentumsblatt)	Eigentümer und deren Anteile	Ist der Verkäufer wirklich (alleiniger) Eigentümer?
C-Blatt (Lastenblatt)	Belastungen: Pfandrechte, Dienstbarkeiten, Vorkaufsrechte, Belastungs- und Veräußerungsverbote	Werden Pfandrechte gelöscht? Welche Dienstbarkeiten bleiben?

Im C-Blatt eingetragene **Dienstbarkeiten (Servitute)** bleiben auch nach dem Verkauf bestehen. Ein Leitungsrecht kann bedeuten, dass Sie über einer Leitung nicht bauen dürfen; ein Wegerecht, dass der Nachbar über Ihr Grundstück fahren darf. Lassen Sie sich jede Eintragung im C-Blatt erklären.

Achtung: Auch nicht im Grundbuch eingetragene, aber offenkundige Dienstbarkeiten – etwa ein sichtbar benutzter Weg oder Leitungsschächte – können nach der Rechtsprechung gegen Sie wirken. Achten Sie bei der Besichtigung auf solche Anzeichen und fragen Sie den Verkäufer ausdrücklich danach.

Gefahren und Umwelt

Naturgefahren

- ☐ **Gefahrenzonenpläne** der Wildbach- und Lawinenverbauung und der Bundeswasserbauverwaltung einsehen (Gemeinde oder Geoinformationssystem des Landes). In roten Zonen ist eine Bebauung in der Regel nicht möglich, in gelben Zonen meist nur mit Auflagen bzw. Schutzmaßnahmen. Achten Sie auch auf rot-gelbe Abfluss- und Retentionsbereiche, schraffierte Restrisikobereiche hinter Schutzbauten sowie blaue, braune (z. B. Rutschung, Steinschlag) und violette Bereiche. Gefahrenzonenpläne sind Fachgutachten; rechtlich wirksam werden sie über Raumordnung und Baurecht der Länder.
- ☐ **Hochwasser und Starkregen:** Die Plattform HORA (hora.gv.at) zeigt Hochwasser-Gefährdungen und Hinweise auf Oberflächenabfluss bei Starkregen.
- ☐ **Rutschungen, Steinschlag, Hangwasser:** besonders bei Hanglagen das Geoinformationssystem des Landes und ortskundige Nachbarn befragen.
- ☐ **Radon:** Prüfen, ob die Gemeinde in einem Radonschutz- oder Radonvorsorgegebiet liegt (Informationen unter radon.gv.at). Dann sind beim Neubau bauliche Schutzmaßnahmen vorzusehen.

Altlasten

Das Umweltbundesamt führt im Auftrag des Bundes das Altlastenportal (altlasten.gv.at) mit dem Altlastenatlas und einer Flächenabfrage. Den früheren Verdachtsflächenkataster gibt es seit 2025 nicht mehr. Fragen Sie zusätzlich beim Amt der Landesregierung nach, denn die Länder erheben Altablagerungen und Altstandorte. Ehemalige Deponien, Gewerbe- oder Tankstellenflächen können verunreinigt sein. Eine Sanierung kann extrem teuer werden. Fragen Sie auch die Gemeinde und den Verkäufer nach der früheren Nutzung und lassen Sie sich im Kaufvertrag zusichern, dass dem Verkäufer keine Kontaminationen bekannt sind.

Technische Prüfung

Boden

Der Boden entscheidet über die Gründung und damit über einen großen Kostenblock. Ein **Bodengutachten** (Baugrunduntersuchung) klärt Tragfähigkeit, Bodenschichten, Grundwasserstand und Versickerungsfähigkeit. Es kostet einen Bruchteil dessen, was eine falsch geplante Gründung kosten kann. Besonders wichtig ist es bei Hanglagen, bei einem geplanten Keller, bei Lehm- und Tonböden, in der Nähe von Gewässern und auf Flächen mit Aufschüttungen.

> **Typischer Fehler:** Das Bodengutachten wird erst nach dem Kauf beauftragt. Zeigt es hohes Grundwasser oder schlechten Baugrund, ist der Keller plötzlich ein Vielfaches teurer – oder gar nicht möglich. Wenn der Verkäufer es zulässt, klären Sie den Boden vor der Kaufzusage oder vereinbaren Sie eine Bedingung im Vertrag.

Regenwasser

Viele Gemeinden verlangen, dass Regenwasser auf dem eigenen Grundstück versickert oder gedrosselt abgeleitet wird. Ob das funktioniert, hängt vom Boden ab. Fragen Sie bei der Gemeinde nach den Vorgaben und lassen Sie die Versickerungsfähigkeit im Bodengutachten mitbestimmen.

Aufschließung

- ☐ Ist das Grundstück über eine öffentliche Straße erreichbar? Wenn nicht: Ist ein Fahrrecht im Grundbuch gesichert?
- ☐ Wo liegen Wasserleitung und Kanal? Gibt es einen Trennkanal (Schmutz- und Regenwasser getrennt)? Besteht Anschlusspflicht?
- ☐ Wie weit ist der nächste Stromanschlusspunkt? Welche Leistung ist möglich (Wärmepumpe, Wallbox)?
- ☐ Gibt es Fernwärme oder Gas in der Straße?
- ☐ Ist Glasfaser verfügbar oder geplant?
- ☐ Welche einmaligen Abgaben und Anschlussgebühren fallen an – und wer trägt sie laut Kaufvertrag?

Grenzen und Vermessung

Prüfen Sie, ob das Grundstück im **Grenzkataster** oder nur im Grundsteuerkataster eingetragen ist. Beim Grenzkataster sind die Grenzen rechtsverbindlich festgelegt. Beim Grundsteuerkataster dient die Katastermappe nur als Orientierung – die tatsächlichen Grenzen können abweichen. Lassen Sie im Zweifel die Grenzen von einem Ingenieurkonsulenten für Vermessungswesen ermitteln und kennzeichnen, bevor Sie planen. Bei Grundstücken im Grundsteuerkataster ist das nur eine Rekonstruktion nach der Mappe – Rechtssicherheit bringt erst eine Grenzverhandlung mit Zustimmung der Nachbarn und die Umwandlung in den Grenzkataster.

Lage und Umgebung

Vieles lässt sich nur vor Ort beurteilen. Besuchen Sie das Grundstück mehrmals – an einem Werktag in der Früh, am Abend, am Wochenende und nach starkem Regen.

- ☐ Lärm: Straße, Bahn, Flugroute, Gewerbe, Landwirtschaft (Geruch, Erntezeit), Gastronomie
- ☐ Besonnung im Winter: Wo wirft der Hang, der Wald oder das Nachbarhaus Schatten?
- ☐ Ausrichtung: Wo liegen Süden und Westen für Wohnräume, Terrasse und Photovoltaik?
- ☐ Wasser: Stehen nach Regen Pfützen? Fließt Wasser vom Hang oder von der Straße aufs Grundstück?
- ☐ Nachbarn: Wie sind sie bebaut, was ist auf freien Nachbargrundstücken laut Widmung möglich?

- ☐ Infrastruktur: Kindergarten, Schule, Einkauf, Arzt, öffentlicher Verkehr – mit realen Wegzeiten
- ☐ Mobilfunk- und Internetempfang
- ☐ Geplante Projekte: Umfahrung, Gewerbegebiet, Siedlungserweiterung (bei der Gemeinde nachfragen)

Fragen an die Gemeinde

Ein Termin beim Bauamt ist kostenlos oder kostet wenig – und liefert die wichtigsten Informationen aus erster Hand. Nehmen Sie diese Liste mit und notieren Sie die Antworten mit Datum und Namen des Gesprächspartners.

- ☐ Welche Widmung hat das Grundstück? Gibt es eine Aufschließungszone, Bausperre oder geplante Änderungen?
- ☐ Gibt es einen Bebauungsplan? Welche Vorgaben gelten (Höhe, Dach, Abstände, Stellplätze)?
- ☐ Gibt es Verträge oder Bebauungsfristen für dieses Grundstück?
- ☐ Liegt das Grundstück in einer Gefahrenzone?
- ☐ Welche Abgaben und Anschlussgebühren fallen an, und wie werden sie berechnet?
- ☐ Wie ist Regenwasser zu entsorgen?
- ☐ Welche Unterlagen braucht die Gemeinde für das Bauansuchen, und wie lange dauert ein Verfahren derzeit?
- ☐ Sind in der Umgebung Bauprojekte, Straßen oder Betriebsansiedlungen geplant?

Checkliste zum Abschluss von Kapitel 3

- ☐ Widmung, Bebauungsbestimmungen und Gemeinde-Verträge sind geklärt.
- ☐ Ein aktueller Grundbuchauszug liegt vor, alle Eintragungen sind verstanden.
- ☐ Gefahrenzonen, Hochwasser, Radon und Altlasten (altlasten.gv.at, Land) sind geprüft.
- ☐ Der Boden ist untersucht oder das Risiko im Vertrag geregelt.
- ☐ Aufschließung und Anschlusskosten sind schriftlich bestätigt.
- ☐ Eine Bebauungsstudie zeigt, dass das gewünschte Haus auf das Grundstück passt.
- ☐ Das Grundstück wurde mehrmals zu unterschiedlichen Zeiten besichtigt.